

UNIDAD III

EL PROCESO PRESUPUESTARIO Y LAS ETAPAS (Primera parte): 1. Lineamientos Generales. 2. Programación y Formulación: 2.1 El Proceso del Presupuesto 2.2 La Planificación en el Presupuesto 2.3 Proceso de Planificación para el Presupuesto Institucional 2.4 Formulación del Presupuesto a) Principios Generales del Presupuesto b) Normas Presupuestarias c) Criterios de programación 3. Fases de la elaboración del Anteproyecto y Proyecto de Presupuesto 4. Fase de Estudio y Aprobación

En esta unidad desarrollaremos el esquema del proceso presupuestario como un ciclo, dentro de un enfoque sistémico integrado se observan las diferentes etapas, desde los lineamientos hasta el informe financiero.

El Ciclo Presupuestario

1. Lineamientos Generales
2. Programación y Formulación de anteproyectos
3. Formulación de proyectos
4. Estudio del proyecto
5. Aprobación del Presupuesto
6. Ejecución del presupuesto
7. Control y evaluación
8. Cierre del presupuesto
9. Informe Financiero

ENFOQUE SISTEMICO
E INTEGRADO

1. Lineamientos Generales

El poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda dicta anualmente por medio de un Decreto los lineamientos del Presupuesto para las instituciones públicas, en la cual se establecen las políticas, criterios, normas, prioridades y forma de elaboración y presentación del presupuesto para un ejercicio fiscal, y sirve de base para la programación y formulación del anteproyecto y proyecto de presupuesto institucional, que tiene como productos finales el Plan Operativo Anual (POA), el Plan Anual de Inversión (PAI), Anteproyecto y Proyecto de Presupuesto.

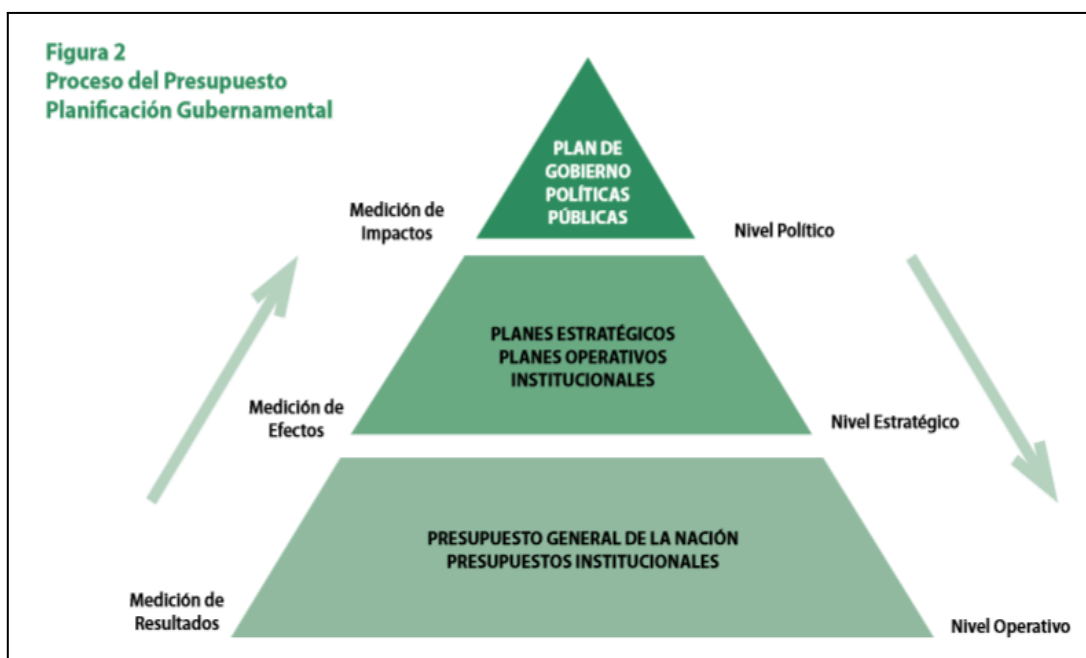
2. Programación y Formulación

Esta etapa se constituye en la primera actividad del proceso presupuestario que realizan todas las Instituciones que forman parte del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esta actividad tiene vinculación directa con el Sistema Nacional de Planificación⁵, en la cual toda empresa o institución pública define sus objetivos, metas y actividades en base a los lineamientos generales e institucionales y según sus características y necesidades habrá de extenderse a largo plazo, o limitarse a mediano o corto plazo. El instrumento característico para la planificación a corto y mediano plazo se denomina presupuesto. En Paraguay el presupuesto es de corto plazo, un año

fiscal. En ese sentido las características básicas del presupuesto como instrumento de planificación: Documento referido al desarrollo de una actividad y normalmente a corto plazo.

Su contenido principal es el conjunto de gastos necesarios e imprescindibles para realizar la actividad. Contiene los instrumentos de financiación de dichos gastos. Esta financiación podrá ser ordinaria (presupuesto equilibrado), o podrá tener carácter “extraordinario” (presupuesto con déficit). El carácter de estas operaciones extraordinarias no es realmente tal, ya que en la práctica, un presupuesto contiene normalmente una financiación de estas características, que si no presenta una cuantía relativamente excesiva, puede considerarse normal hasta determinados niveles sostenibles.

2.1 El Proceso del Presupuesto: Este proceso se inicia con la determinación de las políticas públicas, teniendo principalmente en cuenta los objetivos de la política económica, las estrategias de desarrollo, el programa monetario y el plan anual de inversión pública, que han de ser consideradas en la elaboración y aprobación del presupuesto, los cuales se establecen en el Decreto de Lineamiento promulgado por el Poder Ejecutivo anualmente dentro del primer cuatrimestre del año.



2.2 La Planificación en el presupuesto: Las herramientas principales que se deben tener en cuenta en materia de planificación para la elaboración del presupuesto acorde con las prioridades institucionales son:

Plan Operativo Anual (POA): El plan operativo anual es un documento formal en el que se enumeran, por parte de los responsables de una entidad, los objetivos a conseguir durante un

ejercicio fiscal. Los planes operativos anuales tienen como propósito fundamental orientar la ejecución de los objetivos gubernamentales; convierten los propósitos gubernamentales en objetivos, metas y actividades evaluables a corto plazo.

Plan Anual de Inversiones (PAI): En base a las políticas, objetivos y estrategias de los planes y programas del Gobierno, éste contendrá los proyectos de inversión física con el detalle de metas, costos y gastos, incluidos los de operación una vez concluida la obra, así como también información cuantitativa y cualitativa de los programas que conforman el mencionado plan. Es importante destacar que el PAI, puede ser plurianual para lo cual el mismo proporcionará la información sobre el costo total del proyecto y las inversiones proyectadas cada año. La capacitación y asistencia técnica para la elaboración de los mencionados instrumentos de planificación está a cargo de la Secretaria Técnica de Planificación (STP) y los mismos sirven de base para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Institucional.

2.3 Proceso de planificación para el presupuesto institucional: Para que el presupuesto sea eficiente, lo más importante es la buena planificación y para lograr la misma, se deben involucrar en el proceso todos los niveles y dependencias u oficinas de la institución. En este sentido y teniendo en cuenta que las disposiciones legales obligan a elaborar el presupuesto con técnicas adecuadas, actualmente la “Técnica Base Cero”, y que los anteproyectos y proyectos de presupuestos de los Organismos y Entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación tienen que ser compatibles con los planes operativos institucionales, es necesario que las empresas e instituciones definan claramente los niveles de responsabilidad por cada producto o actividad elaborada en cada una de las etapas así como una comunicación e información clara y oportuna de resultados a ser logrados así como las actividades a ser desarrolladas.

Así, en una primera instancia se debe elaborar en base a los lineamientos generales promulgado por el Poder Ejecutivo, los lineamientos institucionales, los cuales deben contener las políticas, objetivos y resultados específicos a lograr en un año, así como las prioridades de cada uno de ellos. En una segunda instancia y con base a los lineamientos institucionales en cada programa presupuestario, deberán definir sus objetivos, metas y actividades así como los gastos e inversiones requeridas para desarrollar esas actividades y alcanzar dichas metas y objetivos establecidos en el periodo de un año, cuyo producto final en esta etapa son, el POA y PAI.

2.4 Formulación del presupuesto Para la formulación del presupuesto se siguen los siguientes principios, normas y criterios:

a) *Principios Generales del Presupuesto Universalidad:* que todos los ingresos y todos los gastos realizados deben estar expresamente presupuestados, esto quiere decir que no se puede percibir ni gastar un solo guaraní que no haya sido presupuestado.

- ✓ Legalidad: que los ingresos que fueran proyectados, podrán ser superados por la gestión de sus recaudadores. Los gastos autorizados en la Ley de Presupuesto, constituyen el monto máximo a ser desembolsado y en ningún caso podrán ser sobrepasados, salvo que otra Ley, así lo establezca.
- ✓ Unidad: que todos los ingresos y gastos se deben incluir en un solo documento para su estudio y aprobación.
- ✓ Anualidad: habla de la duración del presupuesto y establece que la estimación de los ingresos y la previsión de los gastos, se realicen por un año, sin perjuicio de la vigencia de planes de acción e inversión plurianual. Equilibrio:• este principio establece que el monto del presupuesto de gastos no podrá exceder el de ingresos y viceversa, es decir, que deben ser iguales.

b) Normas Presupuestarias (Artículo 7° Ley 1535/99). Las Normas Presupuestarias que se deben atender para elaborar el presupuesto general de la nación son las siguientes:

- ✓ En ningún caso las Instituciones incluirán en sus presupuestos recursos para desarrollar planes o programas que no guarden relación directa con sus fines y objetivos establecidos por la Constitución Nacional, Ley o sus Cartas Orgánicas.
- ✓ La descentralización de los recursos financieros hacia los Gobiernos Departamentales se implementará conforme a los planes de desarrollo por áreas geográficas y a programas de carácter general del gobierno central. En la Ley Anual de Presupuesto, no se incluirá disposición alguna que tenga vigencia fuera del ejercicio fiscal, ni disposiciones o cláusulas que modifiquen o deroguen a otras leyes de carácter permanente.

En los presupuestos de los organismos y entidades del Estado se aplicarán los siguientes criterios de Administración Financiera:

- ✓ Los ingresos se estimarán bajo el principio de disponibilidad, sin perjuicio de las previsiones y pago de las obligaciones;
- ✓ Las estimaciones de ingresos constituyen metas a conseguir que pueden ser superadas por efectos de una mayor recaudación durante el ejercicio financiero; pero de no ser alcanzadas, el faltante necesario deberá ser cubierto por los mecanismos establecidos en esta ley;
- ✓ Las asignaciones o créditos presupuestarios constituyen límites máximos para contraer obligaciones de pago durante el ejercicio financiero; y

- ✓ Una vez deducido el valor contabilizado de la deuda flotante y los fondos que tienen afectación específica, el saldo disponible en cuenta al 31 de diciembre será destinado únicamente a financiar el presupuesto del siguiente ejercicio, dentro del marco de la política monetaria del Gobierno.

Los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación a la educación y al Poder Judicial, no serán inferiores al veinte por ciento ni al tres por ciento, respectivamente, del total asignado a la Administración Central, según la Constitución Nacional.

c) *Criterios de programación:* Los anteproyectos y proyectos de presupuesto se formularán sobre la base de los siguientes criterios de programación (artículo 13 de la Ley N° 1535/99):

Ingresos: la programación de ingresos será la estimación de los recursos que se recaudarán durante el Ejercicio Fiscal. Ejemplo: percepción de impuestos, tasas, multas, contribuciones y otras

Gastos: la programación de gastos constituirá la previsión de los egresos, los cuales se calcularán en función al tiempo de ejecución de las actividades a desarrollar durante el ejercicio fiscal, para el cumplimiento de los objetivos y metas. Se fijarán igualmente los objetivos y metas a conseguir, los recursos humanos, materiales y equipos necesarios para alcanzarlos sobre la base de indicadores de gestión o producción cualitativa y cuantitativa que se establezcan.

Financiamientos: la programación del financiamiento se basará en la proyección del ahorro público y la capacidad de endeudamiento.

3. Fases de la elaboración del Anteproyecto y Proyecto de Presupuesto

Una vez explicados los distintos mecanismos de planificación, los principios, normas y criterios de programación y formulación, se sintetizan paso a paso las fases de elaboración del presupuesto:

PASO 1: Elaboración del Anteproyecto Institucional Los anteproyectos de presupuestos institucionales se elaboran con sujeción a los lineamientos y montos globales que determine el Poder Ejecutivo en el Decreto de Lineamientos Generales y sobre la base de la estimación de recursos financieros y las prioridades de gasto e inversión pública establecidos también por el Poder Ejecutivo, a más de los lineamientos institucionales para el ejercicio fiscal correspondiente. En consideración a dichos lineamientos generales e institucionales, la elaboración del anteproyecto se inicia con la fase de la programación en la cual se desarrolla el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Anual de Inversión (PAI) que son los instrumentos de la Planificación, los cuales se constituyen en los insumos para iniciar la fase de la formulación del anteproyecto, que consiste en el costeo de los insumos requeridos para desarrollar las actividades previstas que

permitan obtener los productos y con ellos lograr los resultados y objetivos programados. Por principio de equilibrio presupuestario, el presupuesto de gastos debe estar totalmente financiado sea con ingresos provenientes del Tesoro Público, que se denomina FF.10 Recursos del Tesoro, con ingresos generados por la propia institución que pueden ser, por ventas de bienes o servicios, por donaciones y/o por Leyes especiales, que se denomina, FF.30 Recursos Institucionales, ambos recursos FF.10 y FF.30, se constituyen en ingresos nacionales. En caso que las necesidades de gastos superan a los ingresos nacionales, la diferencia se financia con recursos del crédito público, que pueden ser internos (ventas de bonos o préstamos internos) o externos (préstamos con organismos internacionales). Estos recursos solo pueden financiar gastos de capital.

La programación y formulación del anteproyecto de presupuesto es responsabilidad de los organismos y entidades del Estado donde los ingresos se programan a nivel institucional y por detalle de origen del ingreso y los gastos a nivel de programas e insumos que luego por proceso informático es agrupado por nivel de objetos de gastos o subgrupo de gastos, conforme lo determine el Decreto de lineamiento del Presupuesto emitido por el Poder Ejecutivo.

PASO 2: Presentación del Anteproyecto al Ministerio de Hacienda Los anteproyectos de presupuestos así formulados por las Instituciones son presentados al Ministerio de Hacienda dentro del primer semestre de cada año para la elaboración del Proyecto de Presupuesto. Si no fueran presentados en el plazo establecido, su programación quedará a cargo del Ministerio de Hacienda. En esta fase del presupuesto, el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Presupuesto dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera analiza cada uno de los anteproyectos institucionales desde el punto de vista formal y de fondo, pudiendo modificarlo a efectos de ajustarlos a los criterios, principios y normas establecidos en las disposiciones especiales y generales que la regulan.

PASO 3: Elaboración del Proyecto de Ley del PGN El Ministerio de Hacienda sistematiza la información de todas las entidades del Estado y siguiendo los principios y normas establecidas prepara el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación que una vez aprobado por el Presidente de la República (Poder Ejecutivo), es presentado al Congreso Nacional a más tardar el primero de septiembre de cada año, acompañado de:

- ✓ Una exposición sobre la política fiscal, los objetivos y las metas que se propone alcanzar, así como de la metodología y los fundamentos técnicos utilizados para la estimación de los ingresos y para la determinación de los créditos presupuestarios;
- ✓ Un informe sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal anterior y del primer semestre del ejercicio fiscal vigente; con su correspondiente comparación con el proyecto presentado; y
- ✓ Los presupuestos de gastos detallados por organismos y entidades con el resumen del personal y anexos.

4. Fase de Estudio y Aprobación

La Ley N° 1535/99 establece para esta etapa las siguientes normas: a. Que en el estudio del Proyecto de Ley de Presupuesto por el Congreso Nacional no se podrán reasignar recursos destinados a inversiones con el propósito de incrementar gastos corrientes ni aquellos con afectación específica previstos en leyes especiales. Las ampliaciones presupuestarias solo podrán destinarse a rubros de inversión y deberán prever específicamente su fuente de financiamiento. b. Las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo en materia presupuestaria se mantendrán exclusivamente a través del Ministerio de Hacienda, el que podrá proponer modificaciones al Proyecto de Presupuesto después de presentado, siempre que existan razones fundadas y el respaldo económico requerido para tales modificaciones.

Esta etapa del Presupuesto que es responsabilidad del Congreso Nacional tiene como objetivo estudiar y aprobar el Proyecto de Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo para el efecto tiene tres instancias:

PASO 1: la primera corresponde a la Comisión Bicameral de Presupuesto, que está integrada por Diputados y Senadores electos en sesiones de ambas cámaras y tienen a su cargo el estudio del proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo.

El mencionado proyecto y como resultado del estudio podría tener modificaciones ya sea en forma de aumento o disminución, por tanto y en sesión plenaria de la Comisión Bicameral se aprueba lo que se denomina Proyecto de Presupuesto General de la Nación versión Bicameral de Presupuesto, que puede ser igual o tener variación respecto al Proyecto del Poder Ejecutivo, el cual es remitido a la Cámara de Diputados.

PASO 2: la Cámara de Diputados que se constituye en la segunda instancia del estudio del presupuesto del Congreso Nacional, y a través de su Comisión de Hacienda y Presupuestos, estudia y analiza el Proyecto de Presupuesto remitido por la Comisión Bicameral cuya versión esta comparada y expuestas las variaciones respecto al Proyecto de Presupuesto del Poder Ejecutivo. De dicho estudio y análisis resulta una nueva versión del Proyecto de Presupuesto y la Comisión de Hacienda y Presupuestos presenta en sesión ordinaria o extraordinaria de la Cámara de Diputados para su consideración y aprobación resultando de ella el documento que se denomina Proyecto de Presupuesto General de la Nación versión Diputados I, que es remitido a la Cámara de Senadores.

PASO 3: la Cámara de Senadores y siguiendo con el mismo procedimiento de la Cámara de Diputados aprueba el documento denominado Proyecto de Presupuesto General de la Nación versión Senadores I, que de ser igual a la versión de Diputados I se convierte en el Presupuesto General de la Nación, caso contrario, es remitido nuevamente a la Cámara de Diputados, segunda vuelta, donde tiene dos opciones: i) ratificarse en su primera versión ó ii) aprobar la versión de

Senadores, de darse el segundo caso, queda sancionado el Presupuesto. De ratificarse en su primera versión, el proyecto vuelve a la Cámara de Senadores, que al igual que la Cámara de Diputados, tiene dos opciones, aprobar la versión de Diputados II o ratificarse en su versión Senadores I, en ambos casos queda sancionado el Presupuesto General de la Nación, que luego es remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Cuadro de Responsables y plazos en las etapas del PGN

Pasos	Plazos de Presentación
Anteproyecto de presupuesto (organismos y entidades)	Hasta el 30 de junio
Proyecto de Presupuesto (M. H. / PCIA. RCA.)	Hasta el 01 de setiembre
Estudio del presupuesto (Bicameral de presupuesto)	Hasta el 30 de octubre
Aprobación del presupuesto Camara de Diputados Cámara de Senadores Camara de Diputados Cámara de Senadores	Hasta el 15 de noviembre Hasta el 30 de noviembre Hasta el 10 de diciembre Hasta el 20 de diciembre
Promulgación del presupuesto (Poder Ejecutivo – Presidente de la República)	Hasta el 31 de diciembre